

1501578-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... em razão da prática do crime de roubo majorado, que tramitou perante a 28ª Vara Criminal Central da Capital, e outra nos autos do processo nº 0035535-70.2018.8.26.0224, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos. O acusado é multireincidente, tratando-se a reincidência de circunstância agravante da pena.

Diante das duas condenações anteriores, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501578-50.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501578-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017605/2022 - 08º D.P. BRAS, 22542896 - 08º D.P. BRAS, 178/22/108 - 08º D.P. BRAS, 2017605 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS INACIO MAGALHAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

VINÍCIUS INÁCIO MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória (fls. 55-56), no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 2 horas e 40 minutos, na Rua das Olarias, nº 311 ao 319, bairro Pari, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com pessoa não identificada, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para proveito comum, objetos pertencentes à KG Comércio, representada por Marcos Augusto

da Silva, somente não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade. Consta da denúncia que, aproveitando-se da quietude que existe durante a madrugada, VINICIUS e seu comparsa romperam a porta do estabelecimento comercial vítima, violando 03 fechaduras, e se preparavam para ingressar em seu interior. Ocorre que, o vigilante da loja estava dormindo no local quando escutou os barulhos vindo da porta e ligou para seu empregador que, em seguida, alertou a polícia. Imediatamente após o chamado, policiais militares chegaram ao local dos fatos e surpreenderam VINICIUS e seu comparsa em frente à loja, tentando romper por completo a porta de entrada.

De acordo com a denúncia, ao notar a aproximação da policial, o denunciado e seu cúmplice empreenderam fuga, mas os policiais conseguiram deter VINICIUS cerca de 20 metros afastado do local dos fatos. O outro furtador conseguiu fugir.

O acusado foi preso em flagrante delito, flagrante homologado por ocasião da análise judicial de regularidade formal (fls. 36-39). Na ocasião, a prisão foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida à fls. 58.

O acusado foi citado e, por meio de advogado constituído, apresentou resposta à acusação, às fls. 70-72.

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 74).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvido o representante da vítima Marcos Augusto da Silva, além das testemunhas policiais militares Bruno José de Carvalho Lima e Carlos Diego Ramos de Oliveira. Em seguida, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 123-127).

A defesa, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do acusado, por não haver prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a redução máxima em razão da tentativa; b) a fixação de eventual pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime aberto, diante do tempo de prisão preventiva, para início de cumprimento da pena.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a procedência do pedido formulado na denúncia, porquanto estejam presentes provas de materialidade e autoria delitiva.

A materialidade ficou comprovada nos autos, sobretudo a partir do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 7-9), do Laudo do local dos fatos (fls. 112-114), bem como da prova oral colhida.

A autoria também ficou bem comprovada nos autos, a partir do conjunto probatório reunido no curso da instrução processual.

Ao ser ouvido em juízo, o representante da vítima Marcos Augusto da Silva narrou, em síntese, que o rapaz que fica no interior do galpão, cuidando do local, telefonou ao depoente por volta de 2h20 a 2h30, dizendo que estavam tentando abrir a porta. O depoente falou que estava longe, pois mora distante da loja, e recomendou que chamasse a polícia e fizesse algum barulho. Ele fez barulho, mas não adiantou. O depoente acionou a polícia e se deslocou para o local. Quando estava chegando, os policiais entraram em contato com o depoente, dizendo que comparecesse diretamente na delegacia. Na delegacia, soube que a polícia pegou uma pessoa se evadindo do local. No mesmo dia, foi até o estabelecimento e a porta estava danificada. A porta conta com três chaves internas. Conseguiram abrir duas delas, danificando as fechaduras. Foi feita perícia no local. Não houve prejuízo, pois os próprios funcionários consertaram a porta.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar Bruno José de Carvalho Lima narrou, em suma, que tratou-se de ocorrência passada por rádio, pelo Copom, e se deslocaram para o local. Quando a viatura ingressou na via e os indivíduos viram a viatura, eles correram em fuga. A viatura foi atrás dele. Em certo momento, os policiais desembarcaram e seguiram em perseguição a pé. Conseguiram deter o acusado, mas o

outro fugiu. No local dos fatos, viram que eles conseguiram violar três trancas, faltando apenas uma. O acusado confessou que estava tentando entrar no comércio. O depoente reconheceu o acusado presente em audiência.

Da mesma forma, o policial militar Carlos Diego Ramos de Oliveira reconheceu o acusado presente em audiência. Receberam comunicação de ocorrência via Copom de furto. Estavam nas proximidades e foram até o local. Quando se aproximaram e eles viram a viatura, logo empreenderam fuga, um para cada lado. Conseguiram deter o acusado. Quando chegaram, o acusado estava em frente, forçando a entrada para ingressar no estabelecimento, forçando a porta. Conseguiram abordar o acusado cerca de vinte metros a frente, bem próximo ao local dos fatos. O acusado confirmou que estava na prática do furto.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Afirmou que estava na rua dos fatos, passando por ali. Não forçou porta e não tentou ingressar nesse estabelecimento. Estava andando na rua e a viatura ingressou na rua pela qual transitava. A viatura veio em sua direção. Seguiu andando normalmente e a viatura passou pelo acusado. Ocorre que quando a viatura passou, um indivíduo passou correndo. O acusado acelerou o passo. Em seguida, a polícia o abordou e o agrediu, determinando que confessasse. Foi levado para a delegacia de polícia. Afirmou que estava indo para a casa de alguns amigos. Foi preso bem em frente ao prédio para o qual estava se dirigindo. Estava na casa de sua madrinha. Pediu um carro de aplicativo e, quando chegaram, o motorista do aplicativo disse que o local era perigoso e pediu para deixá-lo um pouco antes.

De início, observo que a versão apresentada pelo acusado, ao negar a autoria, não se sustenta em nenhum outro elemento dos autos, tratando-se de alegações isoladas, que não ensejam acolhimento, sendo relevante anotar, até mesmo, que notícia contexto de difícil admissão como legítimo, em que seguiu para esse local em um carro de aplicativo, mas que desceu um pouco antes, porque o motorista pediu para deixá-lo em outro ponto, pois o local seria perigoso.

Não há nada que confirme este relato, de que apenas passava pela rua e que a polícia resolveu abordá-lo e imputar a ele a prática do delito da denúncia.

De outro lado, conforme assinalado, os policiais surpreenderam o acusado e mais uma pessoa forçando a porta do estabelecimento. Eles correram e os policiais seguiram no encalço do acusado, até que o detiveram. Não há como admitir a tese do acusado, de que não teria sido ele, que apenas passava a pé por ali. Os relatos são firmes no sentido de indicar que o acusado estava forçando a porta e que correu ao ver a chegada da equipe policial. Eles o perseguiram e detiveram poucos metros a frente. Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

De observar-se também, que a porta do estabelecimento estava danificada e o representante da vítima narrou contexto em que tentavam forçar a porta para ingressar no local. Aliás, é dos autos laudo pericial sobre a porta que teria sido alvo da força, da tentativa de arrombamento e, de fato, foi constatado que houve tentativa de arrombamento na porta.

Destaque-se que os fatos foram praticados no período noturno, em que os agentes se aproveitaram da maior facilidade determinada pelo horário de descanso, estando presente a majorante do § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida. Por fim, também restou amplamente demonstrada a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tudo devidamente periciado e revelado a partir do

laudo de fls. 112-114.

Todas as provas colhidas (declarações da vítima, depoimento de testemunhas, interrogatório), apoiam a condenação do acusado, tal como postulado na denúncia. Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado praticou o delito mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. O rompimento de obstáculo qualifica o delito. De outro lado, tenho por certo que o concurso de agente revela circunstância delitiva a ensejar maior reprovabilidade da conduta e justificar resposta mais severa da justiça criminal.

Com acerto, a atuação acompanhada de comparsa viabiliza maior facilidade na empreitada delituosa e deve ser reconhecida, nesta fase, para determinar incremento na pena-base.

Com estas considerações, fica a pena base estabelecida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, a partir da certidão de fls. 17-19, verifica-se que ao tempo dos fatos o acusado já registrava duas condenações transitadas em julgado, uma nos autos do processo nº 1523854-32.2019.8.26.0050, em razão da prática do crime de roubo majorado, que tramitou perante a 28ª Vara Criminal Central da Capital, e outra nos autos do processo nº 0035535-70.2018.8.26.0224, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos. O acusado é multireincidente, tratando-se a reincidência de circunstância agravante da pena.

Diante das duas condenações anteriores, incrementa-se a pena em uma quarta parte, a alcançar a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento da pena definida no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, ante o fato de ter o delito sido praticado durante o repouso noturno. Por força da lei, majora-se a pena em uma terça parte e, com isso, atinge-se a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Ainda em terceira fase, o crime foi praticado na forma tentada, o que se consubstancia em causa de diminuição da pena, de um a dois terços. Na espécie, o acusado iniciou o arrombamento do estabelecimento, tendo danificado a porta de acesso ao interior do imóvel. Contudo não se pode desconsiderar que, embora tenha superado duas de três trancas, não atingiu o interior do imóvel, sequer tocando os produtos a serem suprimidos. Em meu sentir, dada a necessidade de arrombamento, não se pode considerar que tenha percorrido o iter criminis em medida reduzida, mas também não há que se admitir redução mínima, sendo legítimo que se aplique o fator médio de redução da pena.

Alcança-se, pois a pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Não havendo indicativo de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no mínimo legal.

Diante da reincidência, bem como das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, na forma do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

E diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, inviável, também, sua suspensão condicional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado VINÍCIUS INÁCIO MAGALHÃES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, cada dia-multa fixado no valor mínimo legal.

As penas de multa serão calculadas pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o

disposto no artigo 60 do Código Penal, pois não há notícia de que o acusado tenha condição financeira favorecida.

O acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, não são favoráveis ao réu as condições previstas no artigo 59 do Código Penal. O acusado é reincidente e tem conduta socialmente reprovável, sendo que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o acusado no estabelecimento em que se encontra custodiado.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA